

12x36 também é direito ao tempo

A redução geral da jornada deve alcançar as escalas especiais.

O 12x36 pode continuar onde fizer sentido - mas não como exceção automática ao novo direito ao tempo. A redução deve chegar por média, com compensação em tempo, salário preservado e negociação coletiva mais favorável.

O que esta cartilha defende

Uma conquista geral não pode terminar na porta do plantão. Preservar a escala onde fizer sentido não significa preservá-la fora do novo direito ao tempo.

Por quê? Um ciclo regular de 12x36 chega a 42 horas semanais na média. A demonstração está na página 3.

Lua Helena Moon Martins Cardoso

Psicóloga hospitalar · socióloga de formação
Contribuição técnica independente

Nota Técnica 01/2026 · Limeira, julho de 2026

Uma conquista geral não pode terminar na porta do plantão

O debate público costuma partir da escala mais visível. A pergunta desta cartilha é quem recebe a redução e quem fica esperando quando o trabalho se organiza por ciclos especiais.

A PERGUNTA O PRINCÍPIO	Se o teto geral cair, o 12x36 pode continuar produzindo uma média acima dele? Se puder, onde fica o ganho em tempo para quem trabalha em plantões e noites? Se o país reduz a jornada, a escala 12x36 reduz junto. A continuidade do serviço pode ser preservada por desenho setorial, não por exclusão automática.
--	---

TESE POLÍTICA

O direito ao tempo também precisa alcançar quem trabalha em uma escala especial.

Não é uma tese de abolição

Há pessoas que preferem o 12x36 e serviços que precisam de continuidade. A proposta preserva essa possibilidade, mas exige teto, compensação, salário e transição verificáveis.

A conta demonstra o ponto cego

A matemática vem depois da tese. Ela explicita o volume de horas que uma regra de teto precisa alcançar; não decide sozinha como a folga é vivida nem qual redação será adotada.

$7 \times 12 = 84 \text{ h em } 14 \text{ dias}$

$84 / 2 = 42 \text{ h por semana, na média}$

TETO	14 DIAS	12x36	DIFERENÇA
44h	88h	84h	4h abaixo do teto
40h	80h	84h	4h a compensar
36h	72h	84h	12h: um plantão

Se o teto geral ficar abaixo de 42 horas, a escala precisa ser ajustada explicitamente. A forma da compensação é uma decisão jurídica, setorial e coletiva.

A fórmula não é a finalidade

A matemática demonstra uma exclusão possível. A política decide que a redução também vale para quem trabalha em 12x36.

Folga no calendário não é sinônimo de vida livre

Sono, deslocamento, cuidado e recuperação ocupam a folga. O intervalo cronológico existe; o tempo efetivamente recuperável depende das condições concretas.

SONO O corpo não reinicia quando o plantão termina.	DESLOCAMENTO A ida e a volta também são tempo exigido pelo trabalho.	CUIDADO Casa, filhos, parentes e tarefas permanecem.	RECUPERAÇÃO O tempo livre começa depois do necessário para voltar a estar disponível.
---	--	--	---

De onde esta pauta vem

A reflexão nasceu de um ano e quatro meses vividos pela autora como controladora de acesso em jornada 12x36 noturna. A experiência virou TCC sobre trabalho noturno e 12x36 e ganhou outra lente com a atuação em psicologia hospitalar.

Experiência situada dá origem à pergunta; não vira, sozinha, evidência universal.

Cautela necessária

Isso não significa que todo 12x36 seja pior que todo 6x1 ou que todos vivam a escala da mesma forma. Significa que uma redução precisa enxergar o tempo que o ciclo deixa invisível.

Reduzir junto, não abolir por reflexo

A proposta trata o 12x36 como uma forma de organizar o trabalho que pode ser preservada, mas precisa acompanhar o novo teto.

FAZ

- + inclui expressamente o 12x36 no teto semanal
- + devolve a diferença em tempo
- + preserva salário e norma coletiva mais favorável
- + prevê transição para serviços contínuos

NÃO FAZ

- + não extingue automaticamente o 12x36
- + não afirma que ele seja sempre pior que o 6x1
- + não transforma dinheiro em substituto integral do descanso
- + não apresenta minuta como lei pronta

Objeções que o desenho precisa responder

Preferência pela escala: preservar a escolha não exige preservar o excesso. ·
Continuidade do serviço: requer transição, dimensionamento e negociação. · 42h
< 44h: o ganho existente não elimina a pergunta sobre um teto abaixo de 42.

PRINCÍPIO

**Mesmo teto semanal por média +
compensação em tempo + salário
preservado + negociação coletiva mais
favorável.**

Uma fórmula política; uma redação ainda aberta

O papel leva quatro regras para debate. A formulação final depende de assessoria legislativa, Constituição, CLT, jurisprudência, saúde, segurança e transição setorial.

teto geral por média	+	compensação em tempo
salário preservado	+	norma coletiva mais favorável

01	O 12x36 observa, por média, o teto semanal constitucional ou legal aplicável.
02	A diferença vira descanso remunerado, menos plantões ou redução equivalente de tempo.
03	Não há redução salarial e o tempo não é integralmente substituído por dinheiro.
04	Condições coletivas mais favoráveis permanecem preservadas, com transição e revisão.

Quadro jurídico mínimo

O art. 59-A da CLT disciplina o 12x36, inclusive por acordo individual escrito. A Reforma de 2017 e a Súmula 444 do TST entram na análise. A cartilha situa a pergunta; não substitui parecer jurídico.

O próximo passo é colocar o 12x36 dentro da discussão legislativa

A proposta ganha força quando vira trabalho verificável: triagem, escuta, comparação de práticas, modelagem e transição.

01 · TRIAGEM	Encaminhar a tese à assessoria trabalhista e constitucional.
02 · ESCUTA	Ouvir trabalhadores, sindicatos, empregadores e serviços contínuos.
03 · PRÁTICAS	Reunir escalas, folgas, riscos e cláusulas coletivas existentes.
04 · TRANSIÇÃO	Modelar 40h e 36h, prazo, contratação, monitoramento e revisão.

Ainda falta medir

- + prevalência nacional do 12x36 por setor e turno
- + tempo real de deslocamento, cuidado, sono e recuperação
- + efeitos sobre segurança, renda e continuidade

Fontes essenciais

CLT, arts. 59-A e 60 · Lei 13.467/2017 · TST, Súmula 444 · Rogers et al. (2004) · IARC, volume 124

Fontes completas, limites e desenho conceitual: QR na contracapa.

O direito ao tempo não pode terminar na porta do plantão.

Encaminhe esta contribuição à assessoria responsável pelas pautas trabalhistas e pela redução da jornada.



Leia a proposta completa, fontes e minuta.

<https://www.luahelena.com.br/papers/12x36.html>

O booklet é a entrada rápida. A página pública é a mesa de trabalho.

Lua Helena

WhatsApp: **(41) 9 9222-8411**

Psicóloga hospitalar e socióloga de formação. Viveu um ano e quatro meses em 12x36 noturno como controladora de acesso e desenvolveu TCC sobre trabalho noturno e a escala.

Contribuição técnica independente. Não representa posição oficial de partido, mandato, órgão público, sindicato ou empregador.